

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งร้องที่ 749 - 750/2538

นายพงศ์ศักดิ์ จงมี

โจทก์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ

จำเลย

นายสุรินทร์ เมืองสว่าง โจทก์ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า โจทก์ที่ 2 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าโจทก์ที่ 2 อุทธรณ์ใน
 ปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับอุทธรณ์ โจทก์ที่ 2 เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่ 2 เป็น
 อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 2 ด้วย หมายเหตุ
 จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 121) คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลาง
 พิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 และโจทก์
 ที่ 2 ตามลำดับ ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย จำนวน 23,640
 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 1 ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และพิพากษายกฟ้องสำหรับโจทก์ที่ 2
 โจทก์ที่ 2 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 109)
 โจทก์ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 117)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ที่ 2 กล่าวแต่เพียงว่า โจทก์ที่ 2 ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของ ศาลแรงงานกลางที่ไม่รับอุทธรณ์โจทก์ที่ 2 เพราะอุทธรณ์ ของโจทก์ที่ 2 เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย มิใช่ปัญหา ข้อเท็จจริง คำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวมิได้กล่าวว่าเป็น ข้อกฎหมายอย่างไร จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชัดแจ้ง ไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225

ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 31 ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ที่ 2 กล่าวแต่เพียงว่า โจทก์ที่ 2 ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของ ศาลแรงงานกลางที่ไม่รับอุทธรณ์โจทก์ที่ 2 เพราะอุทธรณ์ ของโจทก์ที่ 2 เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย มิใช่ปัญหา ข้อเท็จจริง คำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวมิได้กล่าวว่าเป็น ข้อกฎหมายอย่างไร จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชัดแจ้ง ไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 31 ให้ยกคำร้อง

(พิมล สมานิตย์-พรชัย สมรรถเวช-สมพงษ์ สอนธิเณร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>